

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1069/2020

श्री गुलाबचंद सोनी, द्वारा सोनी ज्वेलर्स चौक दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बंजारी माता मंदिर के सामने बीरगांव,

रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 18.03.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बंजारी माता मंदिर के सामने बीरगांव, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय अपर कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 04.07.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 28.08.2019 को दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 22.01.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 24.01.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. आयोग के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परिपेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. अपीलार्थी श्री गुलाबचंद सोनी कि ओर से प्रतिनिधि श्री भावीन जैन समक्ष उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कुमारी युगेश्वरी वर्मा कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बंजारी माता मंदिर के सामने बीरगांव, रायपुर, जिला रायपुर समक्ष में उपस्थित।
5. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से" कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 01.11.2018 से आज पर्यन्त तक की अवधि में पेश हुई शिकायतों, संलग्न किये गये सहपत्रों की स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रतियां व साथ में प्रस्तुत की गई सी.डी/डी.वी.डी. की भी कापी उपलब्ध करावें वे शिकायते जो कि उक्त अवधि के दरम्यान विकास सोनी, नवीन दुबे, आलोक यादव व नवींद्र दुबे द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक की गई हो की जानकारी मांग किये है।"
6. जनसूचना अधिकारी कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर के द्वारा आयोग के नोटिस दिनांक 30.01.2021 का जवाब दिनांक 15.03.2021 आयोग में प्रस्तुत किया गया। जो आयोग में दिनांक 17.03.2021 को प्राप्त किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 22.05.2019 को कार्यालय में प्राप्त

हुआ, जिसमें आवेदक द्वारा 01.11.2018 से आज पर्यन्त तक की अवधि में पेश हुई शिकायतों, संलग्न किये गये सहपत्रों की स्पष्ट व सत्यापित छायाप्रतियां व साथ में प्रस्तुत की गई सी.डी./डी.वी.डी. की भी कापी उपलब्ध करावें वे शिकायते जो कि उक्त अवधि के दरम्यान विकास सोनी, नवीन दुबे, आलोक यादव व नवीद्र दुबे द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक की गई हो की मांग किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 864/सूअ./कामर्शियल पंजी/क्षेपअ/2019 दिनांक 11.06.2019 के माध्यम से आवेदक को सूचित किया गया था कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध है, लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है साथ ही यह भी लेख किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के दर्शाये प्रावधान के तहत विनिर्दिष्ट करते हुए जानकारी चाही जाये तो ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। अतः आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(ख) की परिधि में नहीं होने से प्राप्त आवेदन उपरोक्त कारणों से अमान्य किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र से आवेदक असंतुष्ट होने से माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी रायपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 04.07.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखे जाने हेतु दिनांक 26.07.2019 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2057/ज.सू.क्षे.प. अ./रायपुर/2019 दिनांक 25.07.2019 के माध्यम से माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, रायपुर के समक्ष शिकायत शाखा में पंजीकृत शिकायत की सत्यापित प्रति व सी.डी. प्रस्तुत किया गया साथ ही अपीलार्थी की भी जानकारी प्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश में लेख किया गया है कि शिकायत शाखा में पंजीकृत शिकायत की सत्यापित जानकारी एवं सी.डी. डाक से अपीलीर्थी को प्रेषित किया गया चुका है जिस कारण प्रस्तुत अपील अग्रहय किया गया है।

7. प्रकरण का अवलोकन कर परीक्षण किया गया अवलोकन पश्चात् यह पाया गया कि आवेदक द्वारा जनसूचना अधिकारी कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर के समक्ष दिनांक 20.05.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को दिनांक 11.06.2019 पत्र प्रेषित किया गया जिसमें आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) एवं 6 (1)(ख) की परिधि में नहीं होने से प्राप्त आवेदन उपरोक्त कारणों से अमान्य किया गया। जनसूचना अधिकारी से प्राप्त जानकारी 11.06.2019 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 04.07.2019 को प्रस्तुत किया गया प्राप्त आवेदन पर प्रथम अपीलीय

अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी को दिनांक 16.07.2019 को पत्र प्रेषित कर दिनांक 26.07.2019 तक अपना पक्ष रखने दिनांक हेतु निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को पत्र दिनांक 25.07.2019 प्रेषित किया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी श्री गुलाब चंद सोनी को भी प्रेषित किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह लेख किया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री गुलाब चंद सोनी ज्वलेर्स जवाहर चौक दुर्ग द्वारा चाही गई जानकारी जो कि शिकायत शाखा में पंजीकृत उपलब्ध करायी गयी है।

8. आज सुनवाई में उपस्थित अपीलार्थी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जानकारी दिनांक 25.07.2019 में 11 पेज की जानकारी तथा 4 सी.डी./डी.वी.डी. जो कि ब्लैक है। उपस्थित जनसूचना अधिकारी द्वारा 25.07.2019 द्वारा प्रेषित जानकारी में 4 सी.डी./डी.वी.डी. जो कि ब्लैक पाये जाने के बाद जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को पुनः दिनांक 15.03.2021 को जानकारी प्रेषित करना बताया गया है। उपस्थित अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि उन्हें दिनांक 15.03.2021 की जानकारी अप्राप्त है।
9. प्रकरण में उभय पक्ष को सुना गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक के दिनांक 25.07.2019 को जो जानकारी प्रेषित की है उसे निःशुल्क प्रेषित किया जाना पाया जाता है जबकि जनसूचना अधिकारी को आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी की गणना कर दस्तावेजी शुल्क की मांग किया जाना था जो कि जनसूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि आवेदक द्वारा मूल आवेदन में चाही गयी जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है, तथा आवेदक द्वारा उक्त संबंध में कोई वृहद लोकहित भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः आवेदक द्वारा वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत देय योग्य नहीं था, परन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आवेदक को निःशुल्क जानकारी प्रदाया किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) रू. "सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक है अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, सिक्की व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

10. छ.ग. शासन ज्ञापन क्रमांक एफ-219 / 2006 / 1 / 6 दिनांक 27.07.2006 कि कंडिका 5 के तहत उक्त प्रेषित जानकारी के दस्तावेजों की लागत गणना करने के उपरांत दोषी जनसूचना अधिकारी से वसूली कर 30 दिवस के भीतर शासन के खजाने में जमा कराकर आयोग को सूचित करें।
11. जनसूचना अधिकारी कार्यालय परिवहन अधिकारी रायपुर को निर्देशित किया जाता है भवष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार निराकरण करें।
12. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त